
Сайт Администрации города Челябинска
Вопрос с сайта [Интернет-приемная]

Управление по работе с обращениями граждан и организаций
454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2, каб. 117
Телефон: 263-07-37

Фамилия, имя, отчество: Иванов Никита Игоревич

Адрес электронной почты: iplawcomp@gmail.com

Район города: Калининский

Телефон: 79124043347

Социальное положение: Другие

Вопрос:



31.07.2024 года, находясь по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Молодогвардейцев 39А, мной было установлено, что моему припаркованному транспортному средству - Ниссан Теана (государственный регистрационный знак У 001 КХ 174) в результате движения контейнеров (№ 1031069, 1195380, 10310070, 1050943, 1190366) от порывов ветра причинены механические повреждения следующим кузовным элементам: задний бампер, заднее правое крыло, задняя правая дверь, передняя правая дверь, правое зеркало заднего вида, переднее правое крыло, передний бампер, губа переднего бампера, капот, передняя правая фара, решетка радиатора, передний подиум государственного регистрационного знака, молдинг двери передний правый, молдинг переднего бампера правый, крыло переднее левое, крышка стеклоомывателя передняя правая. По факту причинения ущерба 31.07.2024 года я обратился в ОП «Калининский» УМВД России по городу Челябинску. В результате проведенной проверки, определением от 09.08.2024 года принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.17 КоАП РФ. С целью определения ущерба и стоимости восстановления принадлежащего мне транспортного средства я обратился в специализированный сервис УТЦ, где ИП Морозовым П.И. сформирована предварительная заявка на работы № М000017357 от 04.08.2024 года, согласно которой сумма ремонта составляет 408 100 рублей. В силу частей 1, 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). Согласно пунктам 1, 2 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Из толкования требований ст. 15 Гражданского кодекса РФ во взаимосвязи со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ следует, что для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего: наступление вреда; противоправность поведения

причинителя вреда; юридически значимую причинную связь между противоправным поведением и наступлением вреда; его размер. При этом отсутствие хотя бы одного из совокупности указанных элементов свидетельствует об отсутствии оснований для возмещения вреда. Исходя из диспозиции ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, причинившем вред. Вина в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ", отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст. 401 ГК РФ). По общему правилу, лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся, в том числе, создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Из положений статьи 13.4 указанного закона следует, что накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации (пункт 1). Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - Правила). Пунктом 13 Правил предусмотрено, что региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов. При этом бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и территория. На основании пункта 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Пунктом 3.7.4 Правил технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170, предусмотрено, что площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону. Таким образом, с учетом вышеуказанных норм действующего законодательства, сложившихся обстоятельств, поскольку при

осуществлении управления многоквартирным домом обязанность по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме, поддержанию его в состоянии, исключающем возможность причинения вреда имуществу физических лиц, прямо возлагается законом на организацию по обслуживанию жилищного фонда, а также факт того, что контроль за безопасным состоянием придомовой территории многоквартирного дома, включая находящиеся на ней площадки для размещения контейнеров, возложен на управляющую компанию, однако какую - неизвестно. Территорию по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Молодогвардейцев 39А обслуживают три управляющих организации, ООО "УК "ФОРМУЛА КАЧЕСТВА" ИНН 7447300367, Жилищно-строительный кооператив «Гарант» ИНН 7448004071, Общество с ограниченной ответственностью "Феникс" ИНН 7447249819. Все три организации пояснили, что им не принадлежит контейнерная площадка, бремя содержание ее тоже не возлагалась! Прошу дать разъяснение в управлении какой управляющей компании находится данная контейнерная площадка и кто будет надлежащим ответчиком в сложившейся ситуации. Данная информация мне необходима для обращения с иском в суд общей юрисдикции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5426

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

г. Челябинск

« 08 » 2024 г.

Я, заместитель начальника Отдела полиции «Калининский» УМВД России по г. Челябинску, майор полиции П.Н. Ярушин, рассмотрев материал КУСП 17547, 17560 от 31.07.2024 г., по факту «повреждение автомобиля» по адресу ул. Молодогвардейцев, 39А, г. Челябинска, по сообщению гр. Кильдеева Д.С.

УСТАНОВИЛ:

31.07.2024 г. года в ОП Калининский УМВД России по г. Челябинску было зарегистрировано сообщение гр. Кильдеева Д.С., по факту «повреждение автомобиля» по адресу ул. Молодогвардейцев, 39А, г. Челябинска.

В ходе работы установлено что в полицию обратился гр. Кильдеев Данил Саидович, 20.11.1998 г.р. проживающий по адресу Комсомольский пр-кт, 104-72, г. Челябинск, который пояснил, что в его собственности находится автомобиль Nissan Teana, г.н. У001КХ, рег. 174. Данный автомобиль 31.07.2024 года около 17 часов 10 минут был припаркован по адресу во дворе около дома 39А по ул. Молодогвардейцев, из-за сильного порыва ветра автомобиль Nissan Teana, г.н. У001КХ, рег. 174, был поврежден мусорными баками под номерами 1031069, 1196380, 10310070, 1050943, 1190366, данные баки имеют надпись «ЦКС» центр коммунального сервиса, гр. Кильдеев Д.С., считает, что баки находятся на территории управления ООО «УК» Формула качества» ИНН 7447300367, расположенного по адресу ул. Молодогвардейцев, 39А, г. Челябинск, которые принадлежат ООО «Центр коммунального сервиса», расположенного по адресу ул. Маркса, 38, оф. 201, г. Челябинск. Повреждения автомобиля в виде царапин, скол: заднего бампера, заднее правое крыло, задняя правая дверь, передняя правая дверь, правое зеркало заднего вида, переднее правое крыло, передний бампер, губа переднего бампера, капот, передняя правая фара, решетка радиатора, подиум гос. номера, Молдинг двери передний правый, молдинг переднего бампера правый, крыло переднее левое, крышка стеклоомывателя передняя правая.

Согласно действующему законодательству административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за которое установлена административная ответственность. Административная ответственность наступает при наличии состава административного правонарушения, в который входит объект, субъект, объективная и субъективная сторона правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из элементов состава административного правонарушения исключает возможность привлечения к административной ответственности.

По итогам проведенной проверки прихожу к выводу, что в произошедшем отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренное ст. 7.17 Кодекса РФ об Административных правонарушениях, так как не установлено, что лицо повредившее имущество является субъектом административного правонарушения

Согласно ст.24.5 ч.1 п.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями: 23.3, 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. По факту повреждения автомобиля марки Nissan Teana, г.н. У001КХ, рег. 174, припаркованного по адресу ул. Молодогвардейцев, 39А, г. Челябинска, в возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 7.17 КРФобАП отказать в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ за отсутствием состава административного правонарушения.
2. В соответствии с ч.4 ст.30.1 КоАП РФ настоящее определение может быть обжаловано в порядке, установленном гл.30 КРФобАП физическими или должностными лицами в вышестоящий орган, либо в районный суд.

Заместитель начальника Отдела полиции «Калининский»
майор полиции



П.Н. Ярушин

74 АА 6924396

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Челябинск, Челябинская область.
Седьмое сентября две тысячи двадцать четвертого года.

Я, гр. Кильдеев Данил Саидович, 20 ноября 1998 года рождения, место рождения: гор. Челябинск, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 75 18 252572, выданный ГУ МВД России по Челябинской области 18 декабря 2018 года, код подразделения 740-045, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Челябинская обл., гор. Челябинск, пр-кт Комсомольский, дом 104, кв. 72, настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. Иванова Никиту Игоревича, 02 марта 1999 года рождения, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 75 18 275764, выданный ГУ МВД России по Челябинской области 05 марта 2019 года, код подразделения 740-022, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Западный, мкр. Привилегия, ул. Цветной бульвар, дом 10, кв. 73,

гр. Иванова Артема Игоревича, 23 апреля 2002 года рождения, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 75 22 856740, выданный ГУ МВД России по Челябинской области 14 июня 2022 года, код подразделения 740-022, зарегистрированного по месту жительства по адресу: гор. Челябинск, ул. Академика Королева, дом 40, кв. 1,

быть моим представителем и вести мои дела во всех компетентных организациях, предприятиях и учреждениях, в административных органах, в экспертных учреждениях, в правоохранительных органах, в органах дознания и следствия, в ГИБДД, в органах прокуратуры, в Следственном комитете, в органах МВД, в подразделениях судебных приставов, в любых страховых компаниях, в Администрации, в ИФНС, в МФЦ, во всех органах государственной власти и местного самоуправления, в любых предприятиях, учреждениях, организациях вне зависимости от ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно-правовой формы и других организациях, вести дела во всех судах общей юрисдикции, в Арбитражном суде, у мировых судей, в Верховном суде РФ, в апелляционных, кассационных, надзорных инстанциях, со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, заявителю, ответчику, административному истцу, административному ответчику, третьему лицу, потерпевшему, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, пользоваться иными процессуальными правами самостоятельно в соответствии с КАС РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, с правом подачи и подписания заявлений, в том числе исковых, заявлений об уточнении иска, жалоб, ходатайств, отзывов, возражений, встречных исков, заявления об обеспечении иска, заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, с правом полного или частичного отказа от исковых требований, признания иска, предъявления встречного иска, передачи дел в третейский суд, увеличения или уменьшения размера исковых требований, изменения предмета или основания иска, заключения мировых соглашений, соглашения по фактическим обстоятельствам дела, сбора доказательств, получения определений, решений, постановлений, актов, судебных приказов, корреспонденции и прочих документов, с правом подписания административного искового заявления и возражений на административное исковое заявление, подачу их в суд, заявления о применении мер предварительной защиты по административному иску, подачу встречного административного искового заявления, полный либо частичный отказ от административного иска или на признание административного иска, изменение предмета или основания административного иска, подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта, заключение соглашения о примирении сторон или соглашения сторон по фактическим обстоятельствам административного дела, заключения мирового соглашения, подавать и подписывать процессуальные, апелляционные, кассационные и надзорные жалобы, знакомиться с материалами дела, с материалами исполнительного производства, протоколами заседаний и комиссий и прочими документами, хранящимися в делах, знакомиться с материалами административного дела, делать из них выписки, снимать с них копии, приносить замечания на протокол, подавать отзывы на жалобы, давать объяснения на заседании суда, рассматривающего дела, а также в порядке надзора, знакомиться с протестом или заключением, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы другим участникам судебного процесса, заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, знакомиться с протоколом судебного заседания, результатами аудио- и (или) видеопотоколирования хода судебного заседания, если такое протоколирование осуществлялось, и представлять письменные замечания к протоколу и в отношении результатов аудио-и (или) видеопотоколирования, давать объяснения суду в устной и письменной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе

г. Челя-

бизнес

судебного разбирательства вопросам, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа, знакомиться с особым мнением судьи по административному делу, с правом обращения на любой стадии судебного процесса в целях урегулирования спора к посреднику, в том числе медиатору, судебному примирителю, использовать другие примирительные процедуры, заявлять и подписывать ходатайства об отложении судебного разбирательства в целях урегулирования спора, выражать согласия или отказ от предложения суда о проведении примирительной процедуры, представлять документы, подтверждающие совершение ответчиком действий, направленных на примирение, выбирать кандидатуру судебного примирителя, определять вид примирительных процедур, заявлять и подписывать ходатайства о проведении примирительных процедур, подписывать и заключать в установленном законом порядке медиативные соглашения, получать экземпляр соглашения, предъявлять его к исполнению, с правом участия в исполнительном производстве, предъявления, получения и отзыва исполнительных документов, в том числе исполнительного листа или судебного приказа к взысканию, с правом требования принудительного исполнения судебного акта, обжалования действий должностных лиц, обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, отказываться от взыскания в исполнительном производстве, предоставлять и получать необходимые справки и документы, акты, выписки, заключения, свидетельства, их копии и дубликаты, истребовать их от физических и юридических лиц, получать и отправлять почтовую, телеграфную и всякого рода корреспонденцию, заказные, ценные письма, с правом подачи документов, в том числе в электронном виде, представления в суд сведений в виде электронных документов, с правом подписания усиленной электронно-цифровой подписью, подписью иного вида, с правом получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", копий судебных актов, извещений, вызовов в суд и иных документов в электронном виде, подписанных судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, проводить независимую экспертизу, производить оценку ущерба, подписывать и получать любые акты, оплачивать необходимые пошлины, тарифы, сборы, с правом возврата излишне уплаченных пошлин, тарифов, сборов, подписывать и подавать различного рода заявления, претензии, запросы, с правом подписи согласия на обработку персональных данных, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с данным поручением, без права получения присужденного имущества и денег.

Доверенность выдана сроком на пять лет, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Смысл и значение доверенности, ее юридические последствия, а также содержание статей 185-189 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснены и соответствуют моим намерениям.

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. Я, как участник сделки, понимаю разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют моим действительным намерениям. Информация, установленная нотариусом с моих слов, внесена в текст сделки верно.

доверитель

Российская Федерация

город Челябинск, Челябинская область

Седьмое сентября две тысячи двадцать четвёртого года

Настоящая доверенность удостоверена мной, Шадриной Еленой Анатольевной, нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области.

Содержание доверенности соответствует волеизъявлению заявителя.

Доверенность подписана в моем присутствии.

Личность заявителя установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре: № 74/162-н/74-2024-3-1739.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2200 руб. 00 коп.

Е.А. Шадрина



Е.А. Шадрина



21.644.664

